

עין משפט
גרי מצוה

ח א ב מיי פכ"ד מהל' חסות הלכה יג ופי"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ח סמג עשין מת טוש"ע אה"ע סי' נא:

ב ג ד מיי פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה א סמג עשין ד' טור אה"ע שם:

ה ה מיי פ"ג מהל' חסות הלכה ד סמג עשין מח טוש"ע אה"ע סי' לג סעיף א:

יא ו מיי פכ"ג שם ה' יח טוש"ע אה"ע סי' קד סעיף ד:

יב ז מיי פכ"ה שם ה' יח סמג לאוין פא טוש"ע אה"ע סי' פכ סעיף ז:

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה מיטו דל"א עס

ד"ה האל:

תוספות רי"ד

אמר ר"ג א"ר כמה אתה נותן לבתך כך וכן וכמה אתה נותן לבנך כך וכן עמדו וקדשו הן הן הדברים הנקנים באמירה אמר רבא מסתברא מילתא דרב בבתי נערה דקדמי הנאה לידיה אבל בגורת לא והאלהים א"ר אפילו בגורת דאלת"ה אבי הבן מאי הנאה קאמי לידיה אלא בהדיא הנאה דמתחתני אהדי גמרו ומקנו אהדי (פי' הרב על מימרת והב"ע בגן דא"ל מנה אני חייב לך בשטר דדוקא הכא דאיכא למימר בהדיא הנאה דקא מתחתני אהדי גמרו ומקנו כלא קנין אבל בשאר דברים אין אדם יכול לחייב עצמו באמירה ואצ"ל דא"ל א"ע ואינו משתעבד אלא אם קנו מידו) א"ל רבינא לרי"א דברים הללו ניתנו לבתוב או לא. פי' אם אמר התחת לפני העדים כתבו לי שטר על הנכסים שנדר חמי לחת לבתו בפניכם כותבים לו או לא. אלא לא ניתנו לכתוב פי' דא"ל (כזה) נדרה לאן קבילתו עליו דחיתרין ממשכבדו ומתוך כך לא אוכל למכור נכסי ועד שלא יאמר להן אין כותבים לו: ת"ש מתו בנותיו ניונות מנכב"ח והיא ניונות מנכ"מ מפני שהיא כב"ח אא"ב רכתב לה היינו ניונות כותבים מנכ"מ אלא אי אמרת דלא כ' לה אמאי ניונות מנכ"מ הוב"ע בשקנו מידו דסתם קנין לכתובה עומד. אי הכי בנותיו נמי ומסיק איהו דליתא בתנאי ב"ד מהני לה קנין בנות דאיתנהו בתנאי ב"ד לא מהני להו קנין: מיגרע גרי' בתמי כיון דאיתנהו בתנאי ב"ד אימא צררא אתפסי': לא יאמר הראשון וכו'. ארי"ח וזאת אומרת הבת אצל האם פי' בת הניונית מן האחים וזין אותה בבית אמה ואין כופין אותה לדור אצלם ל"ש גדולה ל"ש קטנה. פי' מרלא קתני למקום שהיא סתם וקתני למקום שהיא אמה ש"מ כך הדין נותן שתדור עם אמה ולא עם אחיה בין אם היא קטנה בין אם היא גדולה: תנאי מי שמת והניח בן קטן יורשי האב ואומרים יהא גדל אצלנו והאם אומרת יהא גדל אצלי (א) אין מביאים (אלא) אצל מי שהוא ראוי ליורשיה מעשה ה' ושחטוהו ע"ה

(א) ז"ל מניחין אותו אצל אמו ואין מניחין אותו אצל מי שרלו ליושם.

קב:

נִיתְּנוּ לַיִּבְתָּב או לא ניתנו לַיִּבְתָּב.
פי' משום דסתם קנין למתיעה עומד שמאל משום הכי ניתנו ליכתב דכי קנו מידו דמי וקשה דמאי קפריך מההיא דאין כותבין שטרי אירוסין ונשואין אלא מדעת שניהם הא מדעת שניהם כותבין דלמא הכי קאלמר הא מדעת שניהם כשאומר לו לכתוב וקמ"ל דאין כותבין כסתמא והיה מפרש רבי דמשמע ליה להש"ס אין כותבין אלא מדעת שניהם היינו זידיעת שניהם ששניהם נמלכו דדבר ידיעו גמר הפסיקה אצל לא ידעו כנתיבה דומיא דהך דלעיל מיניה כותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו דהיינו אע"ג דאין יודע עכשיו מן ההלואה כלום וכותבין שטר למוכר אע"פ שאין לוקח עמו דהיינו אע"פ שאין הלוקח יודע צמקם כלום ואין כותבין שטרי אירוסין אלא מדעת שניהם מדעת גמר הפסיקה הא מדעת שניהם כותבין אף בלא ידיעת השטר נמי (ב) **הבא במאי עסקינן** בשקנו מידו. הוה מני לשנויי דכתבז ליה ורי"ח ורי"ת מפרשים ניתנו ליכתב ניתנו לגבות ע"י כתיבה דווקא או לא ניתנו ליכתב שאף בלא כתיבה תקנו לה קנין איתיעיה הפיקחין היו כותבין מדקמני כתיבה ש"מ צעי כתיבה דלא קני כנאמירה בלא כתיבה ואין כותבין שטרי אירוסין ונשואין נמי מדקמני כתיבה בלא כתיבה והשטא לא גרסינן הא מדעת שניהם כותבין וצרזו ספרים אינו ת"ס והיא ניונות מנכסים משועבדים אלמא דכותבין דאי אין כותבין אמאי הוה גביא ממשעבדי דס"ד דהך הוה גרילתו כל שעה לכתוב לה ומשיי בשקנו מידו כלומר דכלא כתיבה יכולין לגבות מן הממורכין והכל כך אירע הדבר שהקנה לה: **דבר ורבינא אמרי** מקודשתה תימה לרבינא דלמר מקודשת מייעי ליה לאוקמה לההיא דאין כותבין שטרי אירוסין בשטרי פסיקתא ואס כן מאי קמייציא ליה לעיל דברים הללו ניתנו ליכתב תפשוט ליה מהך: **תא שמע** מתו בגותיהם ניונות. תימה אמאי לא מיימי הך מעיקרא מקמי דמיימי ההיא דהפקחין דההיא נשנית תחלה צמשתנו וי"ל שכן דרך הש"ס משום דאי הוה מיימי הן מעיקרא והוה משני בשקנו מידו מו לא הוה מני למפוך מההיא דהפקחין דאיכא לאוקמה נמי כשקנו מידו(י): **הב"ע** בשקנו מידו. צ"י הנקין (גיטין דף נא. ושם) מוקי להך

נמי בשקנו מידו וההיא דהמקבל עליו לזון בן אשתו וזת אשתו בשלא קנו מידו ואיירי ולפי מאי דמשמע צגיטין דלמאן דלא צעיא אלא קלובין אחי שפיר הך דהיא ניונות מנכסים משועבדים אפילו דלא קנו מידו מצינו לאוקמה ההיא דחמשה גוביה מן הממורכין [לעיל נא:] כשאין שם קלצה: **אימרי צרי אתפסינהו.** תימה לרבי דצגיטין פי' הנקין (דף מח:) תנן אין מוילאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולזמון האשה והצנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם ומפרש ר"ל צגמי' (סו ז:) טעמא לפי שאין כותבין והיינו טעמא נמי דמזון והכל מפרש טעמא משום אימר צרי אתפסה וי"ל דאיצטרך טעמא לפי שאין כותבין היכא שהודה האב שלא התפסי צרי ועוד תימה לרבי דהכל משמע דמתפסי צרי לקטנה ולקמן צפ' בתרא (דף קה.) אמר שמואל אין פוסקין מזונות לאשת איש מ"ט רב וציד אמר אימר צרי אתפסה רב פפא אמר חיישין שמא אמר לה לאי מעשה ידיך צמוזמותין מאי צינייהו איכא צינייהו קטנה וספקה פי' דלרב וציד לא חיישין דלצרי לקטנה לא מתפסי ותיך רבי דודאי לענין דלא גבי ממשעבדי לא חיישין כי התם אצל הכא למיגבי ממשעבדי אמרינן עוד תיך דהתם כשהלך למדינת הים מיירי ואינו חושש להתפיסה צרי דמעלה צדעמו שמהא ליה ואוכלת וכשיחזור יפרע אצל הכא דמייא אתפסה צרי עוד תימה לרבי כיון דהיינו טעמא דלא גבו צנות ממשעבדי משום דכיון דאיתנהו בתנאי צ"ד אימר אתפסינהו צרי כתובה נמי מהאי טעמא לא תגבי ממשעבדי ותיך רבי דטפי מתפסי צרי לבתו כדלמרינן לעיל צפרק נערה (דף מג. ושם) לענין הרווחה דבתו עדיפא ליה ואמרתה לפני רבי דמשמע הכא דבת אשתו אי הוה גובה בתנאי צ"ד לא היתה גובה ממשעבדי דהוה חיישין להתפסי צרי אע"ג דלא ניחא ליה צהרווחה ואמר לי רבי דודאי הוה מני למימר בתה לא ניחא ליה צהרווחה בתו ניחא ליה אלא איצטרך טעמא דתנאי צ"ד שאל פסקה עמו לזון את בתה מחיים דאז לא אכלה בתנאי צ"ד אי' לאחר מיתה ולאחר שתצבר היתה גובה ממשעבדי דלא חיישין לצרי אלא היכא דאיכא תרי טעמי דאכלה בתנאי צ"ד וניחא ליה צהרווחה וצהאי שינוא מיתרנא נמי ההיא פירכא דלקמן משמע דלצרי לקטנה לא מתפסי עוד תיך דה"ק כיון דאיתנהו בתנאי צ"ד פי' שכל כך יפה כחה שהקנה לה אע"ג דאיתנהו בתנאי צ"ד ודאי איכא למיחש לצרי וצהאי שינוא מתורנין לגמרי כל הך פירכי ההיא דגיטין וההיא דקטנה וההיא דכתובה. מ"ר: ולא

מגרע גרעי אלא בנותיו היינו טעמא כיון דאיתנהו בתנאי ב"ד אימר צרי אתפסינהו: לא יאמר הראשון; אמר רב חסדא *וזאת אומרת בת אצל אמה ממאי דבגדולה עסקינן דלמא בקטנה עסקינן ומשום מעשה שהיה דתנאי מי שמת והניח בן קטן לאמו יורשי האב ואומרים יהא גדל אצלנו ואמו אומרת יהא בני גדל אצלי מניחין אותו אצל אמו ואין מניחין אותו אצל אצל ראוי ליורשו מעשה היה ושחטוהו *ער"ה אם כן ליתני למקום שהיא מאי

כי פליגי בו'. כלומר הא דמוקמת ריש לקיש כבן ננס ולא כר' ישמעאל ליתא דלמר לך ר"ל אנה אפילו לרבי ישמעאל קא פליגנא אלדריי יוחנן: ערב שיעצודא דלוריימא: אצל הא. פלוני חייב ליכא שיעצודא דלוריימא: דקא מטי הנאה לידיה. כסף קדושה לאציה:

אצי הבן. אציו של חתן: **ניסנו ליעב.** נתנו חכמים כתיבה לדבר אס צלו להחמים עדים דצברים הללו שהן בלא קנין: **לא ניסנו ליעב.** דלא ליתרוף ממשעבדי וכיון דליכא קנין לא משתעבדי נכסי: **שטרי אירוסין ממש.** שטר שמקדש בו את האשה הרי את מקודשת לי כותב בשטר ומוסר לה ואשמעינן דלריך לכתוב על פיה דכרז פפא ורב שרביא דלמרי כתבו שלא מדעתה אינה מקודשת: **שהיא כנעלח חוב.** ואי לא דנקיטא שטר מי טריפא ממשעבדי: **מאי פסקא.** בתמיה. וכי דבר פסוק הוה לחכמים שקונין לבת האשה ולא לבנות ששנו סתם צמשה צנותיהן ניונות מצני חורין והיא ניונות ממשועבדים: **מי לא עסקינן** כו'. וכי אי אפשר שיהו אף הצנות צשעת קנין כגון דגרשה והאדרה וכתב לה התנאים הללו ואפילו הכי תנן סתמא צנותיהן ניונות מצני חורין ולא ממשועבדים: **בתנאי צ"ד.** צנן נוקצן דיהיוין ליכי מינאי כו': **מיגרע גרעי.** בתמיה: **לצרי אתפסינהו.** לפני מותו מסר להם לרורות כספים למזונותיהן: **ואס אומרם הצא אצל האס.** דקמני למקום שאמה ולא קמני לבית אחיה למזנו שכן הוה הדין שמגדל הצת אצל אמה וצת הניונות הצת הצנים זנין אותה צצית אמה ואין כופין אותה לדור אצלם: **דלמא צקטנה עסקינן.** ומשום הכי לא קמני צת אצל אחי: **משום מעשה שהיה.** נואיכא למיחש נמי שמאלן יהרגוה צצציל לירש עשור נכסים שלה. אצל גדולה דלא חיישין לרציהה אימא לך דתשצ אצל האחין: **אס כן.** דיש חילוק צין גדולה לקטנה: **ניסנו מוליד לה מזונות למקום שהיא.** דמשמע לגדולה צמקוס שהיא ולקטנה צמקוס שהיא: **מאי**

מגרע גרעי אלא בנותיו היינו טעמא כיון דאיתנהו בתנאי ב"ד אימר צרי אתפסינהו: לא יאמר הראשון; אמר רב חסדא *וזאת אומרת בת אצל אמה ממאי דבגדולה עסקינן דלמא בקטנה עסקינן ומשום מעשה שהיה דתנאי מי שמת והניח בן קטן לאמו יורשי האב ואומרים יהא גדל אצלנו ואמו אומרת יהא בני גדל אצלי מניחין אותו אצל אמו ואין מניחין אותו אצל ראוי ליורשו מעשה היה ושחטוהו *ער"ה אם כן ליתני למקום שהיא מאי

נמי בשקנו מידו וההיא דהמקבל עליו לזון בן אשתו וזת אשתו בשלא קנו מידו ואיירי ולפי מאי דמשמע צגיטין דלמאן דלא צעיא אלא קלובין אחי שפיר הך דהיא ניונות מנכסים משועבדים אפילו דלא קנו מידו מצינו לאוקמה ההיא דחמשה גוביה מן הממורכין [לעיל נא:] כשאין שם קלצה: **אימרי צרי אתפסינהו.** תימה לרבי דצגיטין פי' הנקין (דף מח:) תנן אין מוילאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולזמון האשה והצנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם ומפרש ר"ל צגמי' (סו ז:) טעמא לפי שאין כותבין והיינו טעמא נמי דמזון והכל מפרש טעמא משום אימר צרי אתפסה וי"ל דאיצטרך טעמא לפי שאין כותבין היכא שהודה האב שלא התפסי צרי ועוד תימה לרבי דהכל משמע דמתפסי צרי לקטנה ולקמן צפ' בתרא (דף קה.) אמר שמואל אין פוסקין מזונות לאשת איש מ"ט רב וציד אמר אימר צרי אתפסה רב פפא אמר חיישין שמא אמר לה לאי מעשה ידיך צמוזמותין מאי צינייהו איכא צינייהו קטנה וספקה פי' דלרב וציד לא חיישין דלצרי לקטנה לא מתפסי ותיך רבי דודאי לענין דלא גבי ממשעבדי לא חיישין כי התם אצל הכא למיגבי ממשעבדי אמרינן עוד תיך דהתם כשהלך למדינת הים מיירי ואינו חושש להתפיסה צרי דמעלה צדעמו שמהא ליה ואוכלת וכשיחזור יפרע אצל הכא דמייא אתפסה צרי עוד תימה לרבי כיון דהיינו טעמא דלא גבו צנות ממשעבדי משום דכיון דאיתנהו בתנאי צ"ד אימר אתפסינהו צרי כתובה נמי מהאי טעמא לא תגבי ממשעבדי ותיך רבי דטפי מתפסי צרי לבתו כדלמרינן לעיל צפרק נערה (דף מג. ושם) לענין הרווחה דבתו עדיפא ליה ואמרתה לפני רבי דמשמע הכא דבת אשתו אי הוה גובה בתנאי צ"ד לא היתה גובה ממשעבדי דהוה חיישין להתפסי צרי אע"ג דלא ניחא ליה צהרווחה ואמר לי רבי דודאי הוה מני למימר בתה לא ניחא ליה צהרווחה בתו ניחא ליה אלא איצטרך טעמא דתנאי צ"ד שאל פסקה עמו לזון את בתה מחיים דאז לא אכלה בתנאי צ"ד אי' לאחר מיתה ולאחר שתצבר היתה גובה ממשעבדי דלא חיישין לצרי אלא היכא דאיכא תרי טעמי דאכלה בתנאי צ"ד וניחא ליה צהרווחה וצהאי שינוא מיתרנא נמי ההיא פירכא דלקמן משמע דלצרי לקטנה לא מתפסי עוד תיך דה"ק כיון דאיתנהו בתנאי צ"ד פי' שכל כך יפה כחה שהקנה לה אע"ג דאיתנהו בתנאי צ"ד ודאי איכא למיחש לצרי וצהאי שינוא מתורנין לגמרי כל הך פירכי ההיא דגיטין וההיא דקטנה וההיא דכתובה. מ"ר: ולא

ואהדרה. ופסקה עמו תנאים הללו, דהא ממני' סתמא תנן (שם). כיון דאיתנהו בתנאי ב"ד. והא נמי קנו מידו טמן לצ להשלים חוקה, אימר צרי. של מעות התפיסה צמוזמו לביית (שם).

הנושא את האשה פרק שנים עשר כתובות

כי פליגי בו'. כלומר הא דמוקמת ריש לקיש כבן ננס ולא כר' ישמעאל ליתא דלמר לך ר"ל אנה אפילו לרבי ישמעאל קא פליגנא אלדריי יוחנן: ערב שיעצודא דלוריימא: אצל הא. פלוני חייב ליכא שיעצודא דלוריימא: דקא מטי הנאה לידיה. כסף קדושה לאציה:

אצי הבן. אציו של חתן: **ניסנו ליעב.** נתנו חכמים כתיבה לדבר אס צלו להחמים עדים דצברים הללו שהן בלא קנין: **לא ניסנו ליעב.** דלא ליתרוף ממשעבדי וכיון דליכא קנין לא משתעבדי נכסי: **שטרי אירוסין ממש.** שטר שמקדש בו את האשה הרי את מקודשת לי כותב בשטר ומוסר לה ואשמעינן דלריך לכתוב על פיה דכרז פפא ורב שרביא דלמרי כתבו שלא מדעתה אינה מקודשת: **שהיא כנעלח חוב.** ואי לא דנקיטא שטר מי טריפא ממשעבדי: **מאי פסקא.** בתמיה. וכי דבר פסוק הוה לחכמים שקונין לבת האשה ולא לבנות ששנו סתם צמשה צנותיהן ניונות מצני חורין והיא ניונות ממשועבדים: **מי לא עסקינן** כו'. וכי אי אפשר שיהו אף הצנות צשעת קנין כגון דגרשה והאדרה וכתב לה התנאים הללו ואפילו הכי תנן סתמא צנותיהן ניונות מצני חורין ולא ממשועבדים: **בתנאי צ"ד.** צנן נוקצן דיהיוין ליכי מינאי כו': **מיגרע גרעי.** בתמיה: **לצרי אתפסינהו.** לפני מותו מסר להם לרורות כספים למזונותיהן: **ואס אומרם הצא אצל האס.** דקמני למקום שאמה ולא קמני לבית אחיה למזנו שכן הוה הדין שמגדל הצת אצל אמה וצת הניונות הצת הצנים זנין אותה צצית אמה ואין כופין אותה לדור אצלם: **דלמא צקטנה עסקינן.** ומשום הכי לא קמני צת אצל אחי: **משום מעשה שהיה.** נואיכא למיחש נמי שמאלן יהרגוה צצציל לירש עשור נכסים שלה. אצל גדולה דלא חיישין לרציהה אימא לך דתשצ אצל האחין: **אס כן.** דיש חילוק צין גדולה לקטנה: **ניסנו מוליד לה מזונות למקום שהיא.** דמשמע לגדולה צמקוס שהיא ולקטנה צמקוס שהיא: **מאי**

מגרע גרעי אלא בנותיו היינו טעמא כיון דאיתנהו בתנאי ב"ד אימר צרי אתפסינהו: לא יאמר הראשון; אמר רב חסדא *וזאת אומרת בת אצל אמה ממאי דבגדולה עסקינן דלמא בקטנה עסקינן ומשום מעשה שהיה דתנאי מי שמת והניח בן קטן לאמו יורשי האב ואומרים יהא גדל אצלנו ואמו אומרת יהא בני גדל אצלי מניחין אותו אצל אמו ואין מניחין אותו אצל ראוי ליורשו מעשה היה ושחטוהו *ער"ה אם כן ליתני למקום שהיא מאי

נמי בשקנו מידו וההיא דהמקבל עליו לזון בן אשתו וזת אשתו בשלא קנו מידו ואיירי ולפי מאי דמשמע צגיטין דלמאן דלא צעיא אלא קלובין אחי שפיר הך דהיא ניונות מנכסים משועבדים אפילו דלא קנו מידו מצינו לאוקמה ההיא דחמשה גוביה מן הממורכין [לעיל נא:] כשאין שם קלצה: **אימרי צרי אתפסינהו.** תימה לרבי דצגיטין פי' הנקין (דף מח:) תנן אין מוילאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולזמון האשה והצנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם ומפרש ר"ל צגמי' (סו ז:) טעמא לפי שאין כותבין והיינו טעמא נמי דמזון והכל מפרש טעמא משום אימר צרי אתפסה וי"ל דאיצטרך טעמא לפי שאין כותבין היכא שהודה האב שלא התפסי צרי ועוד תימה לרבי דהכל משמע דמתפסי צרי לקטנה ולקמן צפ' בתרא (דף קה.) אמר שמואל אין פוסקין מזונות לאשת איש מ"ט רב וציד אמר אימר צרי אתפסה רב פפא אמר חיישין שמא אמר לה לאי מעשה ידיך צמוזמותין מאי צינייהו איכא צינייהו קטנה וספקה פי' דלרב וציד לא חיישין דלצרי לקטנה לא מתפסי ותיך רבי דודאי לענין דלא גבי ממשעבדי לא חיישין כי התם אצל הכא למיגבי ממשעבדי אמרינן עוד תיך דהתם כשהלך למדינת הים מיירי ואינו חושש להתפיסה צרי דמעלה צדעמו שמהא ליה ואוכלת וכשיחזור יפרע אצל הכא דמייא אתפסה צרי עוד תימה לרבי כיון דהיינו טעמא דלא גבו צנות ממשעבדי משום דכיון דאיתנהו בתנאי צ"ד אימר אתפסינהו צרי כתובה נמי מהאי טעמא לא תגבי ממשעבדי ותיך רבי דטפי מתפסי צרי לבתו כדלמרינן לעיל צפרק נערה (דף מג. ושם) לענין הרווחה דבתו עדיפא ליה ואמרתה לפני רבי דמשמע הכא דבת אשתו אי הוה גובה בתנאי צ"ד לא היתה גובה ממשעבדי דהוה חיישין להתפסי צרי אע"ג דלא ניחא ליה צהרווחה ואמר לי רבי דודאי הוה מני למימר בתה לא ניחא ליה צהרווחה בתו ניחא ליה אלא איצטרך טעמא דתנאי צ"ד שאל פסקה עמו לזון את בתה מחיים דאז לא אכלה בתנאי צ"ד אי' לאחר מיתה ולאחר שתצבר היתה גובה ממשעבדי דלא חיישין לצרי אלא היכא דאיכא תרי טעמי דאכלה בתנאי צ"ד וניחא ליה צהרווחה וצהאי שינוא מיתרנא נמי ההיא פירכא דלקמן משמע דלצרי לקטנה לא מתפסי עוד תיך דה"ק כיון דאיתנהו בתנאי צ"ד פי' שכל כך יפה כחה שהקנה לה אע"ג דאיתנהו בתנאי צ"ד ודאי איכא למיחש לצרי וצהאי שינוא מתורנין לגמרי כל הך פירכי ההיא דגיטין וההיא דקטנה וההיא דכתובה. מ"ר: ולא

מסורת הש"ס

(א) [מ"ק יח:] קדושין ט:,.
(ב) [לעיל קא:] ג' לעיל פג.,
(ד) צ"צ קסו: קדושין ט:,.
(ה) קדושין ט: מת.,
(ו) [נקדושין א]תא רבא וכן השתק. בכל הפוסקים;
(ז) גיטין נא. כל הענין [לעיל קא:];
(ח) ז"ל ערב הראשון והדפוסים שלפניו שנו צבאור הרי"ת לבארו דצבר שאין לו שייכות כלל להענין:
(כ)ה"י ובדפוסים אחרים איתא: ערב הפסח];
(ט) [נוש"ע מוס' צימות א:] ד"ה פ"ש נכסה];

גליון הש"ס

גמ' זאת אומרת בת וכו'. ע"י שטוס מקובלת צ"מ קב. ד"ה אר"א ז"א צס רב סעדיה גאון:

מוסף רש"י

הן הן הדברים הנקנים באמירה. בלא קנין, שהקדושה הן גמר הדבר, דבההיא הנאה דקא מתמתי אהדי גמרי ומקני (קדושין ט:). כל זמן שאת עמי. ולא אס אמת או מתמי או אגרסן [ועיל קא]. ורגי ר' חייא האומר לאשתו. ולא מני כותב דלשמעינן דלמאמה בעלמא נמי פליק נפשיה בלא שום קנין וכתיבה [ועיל צב]. מאי לאו שטרי פסיקתא. תנאים שנייהם ומזמן שפוסקים זה וזה (קדושין ט:). אצי חתן ואי בלא [ושב"ס ב"ב קסז:] וצולתון תנאים קאלמר שפערים אין רשאין לכתוב עליהן שטר אלא מדעתם, דנחא להו ששהא כמלה על פה ולא כמלה בשטר (קדושין ט:). שטרי אירוסין ממש. מון כמן מקודשת לי (שם) ונשואין. כמזה (רשב"ם ב"ב שם). כתבו לה שמה ושלא מדעתה. לא ידעה כשכתב (קדושין מח.) קודם הכתיבה לא נמלך צה ואמר כך הודיעה וקבלתה, ובגדולה אף, והוא הדין בקטנה ועברה לשמה ושלא מדעת אביה (שם טס) רבא ורבינא אמרי מקודשת. טעמיהו מפורש צצ"ק (שם) מה יצאה לא צצ"ק כתיבה מדעתה שהרי צעל כרחה פגרה, אף הויה כו', רב פפא ורב שרביא אמרי אינה מקודשת. מה יצאה צגיטן ככתיבה הגט דעת מקנה, דדעתי צעל מתקנה את האשה לעצמה צגט זה. אף הויה צגיטן דעת מקנה והיא האשה שתקנה ב"ד לא מהני צעל בשטר זה (שם מח.). בנותיהן ניונות מנכסים בני חורין. ולא ממשעבדים דקמן (גיטין מח:) אין מוילאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולזמון האשה וצנעות מנכסים משועבדים, והיא אותה הצת, מפני שהיא כבעלת חוב. שם לה עליהן שטר מזונות (ועיל קא). בשקנו מידו. דתסם קנין למתיבה שומד (ועיל טא: גיטין טז.). אי הכי בנות גמי. דהוא לה מיימה ליטמו ממשעבדי. הואיל וצקנו מידו קא מיירי (שם). ומאי צקנו מידו ולא קט לבתו אשתו ואל קט מידו מלא דפסיק הכי קנו מידו לבת אשתו ולא קט לבתו (שם). דלא הורו בשעת קנין. שעידין לא טולבו (שם). מילא עסקינן כו'. כלומר ומי לא משמע נמי ממאתי כגון דהוה צמיה צשעת קנין, והיכי דמי כגון דגרשה, לאחר שטולדו לו ממנה צנת,